



PUTUSAN

Nomor 1182 K/Pdt/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KEVIN, bertempat tinggal Jalan Suprpto I, Nomor 48, RT 002, RW 027, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, selaku Direktur Utama PT Niaga Persada Lestari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Cecep Priyatna, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Sulawesi, Nomor 3, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PONTIANAK TIMUR, berkedudukan di Jalan Letnan Jenderal Sutoyo, Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, diwakili oleh Elija Setyawan, S.E., M.Si., dalam hal ini memberi kuasa kepada Helmy Lesmana, S.E., Ak., MBA., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2021;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1182 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisionil:

1. Menerima permintaan dan permohonan provisionil Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk sementara menghentikan segala tindakan penagihan, upaya paksa, surat paksa dan tindakan lainnya dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00007/206/16/707/20 Tahun Pajak 2016, tanggal penerbitan 28 Desember 2020, tanggal jatuh tempo 27 Januari 2021;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan hukum yaitu melakukan serangkaian pemeriksaan, perhitungan dan menetapkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00007/206/16/707/20, tanggal 28 Desember 2020, Tahun Pajak 2016, terhadap Penggugat menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Perhitungan Pajak Penghasilan, yang pada tahun 2016 belum ada peraturan Pelaksanaannya, yang seharusnya dipergunakan adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017, tanggal 28 Nopember 2017 tentang Pelaksanaan Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan Dan Tata Cara Pelaporan Utang Swasta Luar Negeri, sebagai Peraturan Pelaksanaan PMK Nomor 169/PNK.101/2015;
3. Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan sebagai hasil Pemeriksaan Tergugat Nomor 00007/206/16/20 Tahun Pajak 2016, tanggal penerbitan 28 Desember 2020, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat:
 - 4.1. Secara materiil sebesar Rp3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1182 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.2 Secara immaterill sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

5. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun adanya upaya hukum (banding, kasasi) dari Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Jika berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi *doli prae sintis* (gugatan diajukan dengan niat licik);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Pontianak telah memberikan Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Ptk, tanggal 23 Juni 2021, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Peradilan Umum (*incasu* Pengadilan Negeri Pontianak) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perkara yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 62/PDT/2021/PT PTK, tanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta.Pdt/2021 *juncto* Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Ptk *juncto* Nomor 62/PDT/2021/PT PTK, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1182 K/Pdt/2023



tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Oktober 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Majelis Hakim Kasasi untuk menerima kasasi Pemohon Kasasi d/h Penggugat, selanjutnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 62/PDT/2021/PT PTK *juncto* Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Ptk, tanggal 23 Juni 2021, selanjutnya mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi d/h Penggugat untuk memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak untuk melanjutkan dan memeriksa kembali perkara tersebut sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 Oktober 2021, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 7 Oktober 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 Oktober 2021, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut dapat diterima karena berdasarkan posita ke-4 dan petitum ke-3 dari surat gugatan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1182 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah termasuk sengketa pajak antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan, yang menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, merupakan kewenangan Pengadilan Pajak, sehingga Peradilan Umum tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KEVIN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEVIN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1182 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1182 K/Pdt/2023